

現場合意書

【甲の名称】（以下「甲」という。）と、森 雄大（屋号：moodai。以下「乙」という。）は、乙が「RootLens」の名称で行う撮影データ事業について、次のとおり合意する。

第 1 条（目的）

甲は、運営又は管理する場所において、甲の関係者（従業員、パートタイマー等）が撮影者となって日常業務の撮影データを取得することを認め、乙は、当該撮影データを専門技術及び製品・サービスの研究、学習、評価、検証及び改善のために管理及び加工し、AI・ロボット関連事業の販売先に提供する。

第 2 条（定義）

- 「撮影データ」とは、撮影機材によって取得される作業中の映像、音声及び機器の動き、方向等をセンサーによって記録したデータをいい、これらを複製、分割又は形式変換したものを含む。
- 「撮影参加者」とは、撮影機材を装着して撮影を行う者であって、撮影データに自己の映像及び音声収録されることに同意した者をいう。
- 「委託先」とは、第 1 条の目的のために、乙から撮影データの保管、複製、加工、匿名化及び分析並びに販売先への提案、確認及び提供に関する業務の全部又は一部の委託を受ける第三者をいう。
- 「販売先」とは、第 1 条の目的のために、乙が撮影データの提供先として選定する国内外の企業、研究機関その他の第三者をいう。
- 「採用データ」とは、販売先が品質確認を行い、成果物として採用した撮影データをいう。

第 3 条（甲乙の役割）

- 甲は、自ら運営又は管理する店舗若しくは事業所での業務の撮影を許可し、撮影可能な場所及び時間を乙に伝え、撮影に協力する者を紹介する。
- 乙は、撮影機材及び撮影方法に加え、撮影データの管理、加工及び販売先への提供に関する事項並びに「撮影参加に関する同意書」の締結等の手続を説明する。

第 4 条（撮影参加者の同意）

- 撮影参加者は、撮影開始前に乙が用意する説明を理解し、乙が定める方法で撮影データの取得を行う。
- 甲は、撮影を希望する者に前項の撮影参加を認めるが、本人の意思に反する者を撮影に参加させない。
- 甲及び乙の合意の上、撮影参加者は「撮影参加に関する同意書」に署名する。

第 5 条（撮影の範囲）

- 甲は、撮影可能な時間帯、場所、業務及び場面を決めることができ、撮影を避けるべき場所、場面又は物品を指定できる。
- 甲及び乙は、撮影参加者ではない者を意図して撮影の対象にしない。

- 3 甲は、乙が指定する方法による撮影データを確認し「承認済」として販売先への提供を認める。承認は、乙が指定する共有フォルダへの移動や乙が提供する管理画面上での操作等による電磁的方法で行う。
- 4 乙は、甲により「承認済」とされた撮影データについて、甲が匿名化処理後の内容を確認するための期間として、匿名化処理の完了後 7 日間は、当該撮影データを販売先に提供しない。

第 6 条（撮影データの利用及び提供）

- 1 甲は、第 1 条の目的に従い、乙が撮影データの保管、複製、加工及び分析とともに、販売先への提案、確認及び提供を行うことに同意する。
- 2 乙は、撮影データを第 1 条の目的以外に使用せず、販売先に対しても目的以外の利用は認めない。
- 3 乙は、第 1 条の目的を達成するために必要な範囲で、撮影データの保管、複製、加工、匿名化及び分析並びに販売先への提案、確認及び提供に関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができる。この場合、乙は、委託先に対し、委託業務以外の目的での利用及び乙が認めた販売先以外の第三者への提供を認めず、撮影データが適切に管理されるよう必要かつ適切な監督を行う。
- 4 乙は、甲から求めがあった場合、本合意に基づく撮影データを取り扱う委託先の名称及び当該委託先に委託する業務の内容を甲に伝える。
- 5 乙は、甲の承認を得ることなく、販売先を選定し、又は委託先に販売先を選定させることができる。
- 6 乙は、第 1 条に定める目的の範囲内であっても、撮影データを次の各号に掲げる目的に利用しない。
 - (1) 撮影された個人の特定又は追跡
 - (2) 勤務状況の監視、人事評価又は採否判断への利用
 - (3) 広告又は娯楽コンテンツとしての公開
- 7 甲は、乙の承諾を得ることなく、撮影データを第三者に販売又は提供することができない。

第 7 条（撮影協力費）

- 1 乙は、採用データの提供に係る対価を販売先又は委託先から受領した場合、採用データの時間及び予め定めた単価に基づき、甲に撮影協力費を支払う。撮影協力費は、乙が当該対価を受領した月の末日で締め、翌月末日までに甲の指定口座へ支払う。振込手数料は乙が負担する。
- 2 販売先に採用されなかった撮影データに対して、撮影協力費は発生しない。
- 3 撮影協力費の単価等の条件は、撮影開始前に、乙が別途電子メール、メッセージ等の記録の残る方法により甲に提示する。

第 8 条（撮影データ及び許可記録の管理）

- 1 乙は、撮影データ及び撮影に関する各種同意書の記録を適切に管理する。
- 2 乙は、記録の全部又は一部を販売先に開示することができる。
- 3 乙は、甲の承諾なく、甲の名称、所在地又は撮影場所を公開しない。

第 9 条（撮影の中止及び削除）

- 1 甲及び撮影参加者は、いつでも撮影の中止を申し出ることができる。

- 2 甲又は撮影参加者は、販売先に提供される前の撮影データの削除を乙に求めることができる。乙は、対象となる撮影データを削除する。
- 3 甲又は撮影参加者から、販売先へ提供済みの撮影データの利用停止又は削除の要請があった場合、乙は、その内容を販売先に伝え、対象となる撮影データの利用停止又は削除を求めるが、対象となる全ての撮影データの回収及び削除は保証しない。

第 10 条（撮影機材）

- 1 乙は、撮影において必要な機材を甲に貸与する。
- 2 甲は、貸与された機材を撮影にのみ使用し、紛失、故障又は破損が生じた場合は、乙にその旨を伝える。
- 3 甲は、本合意が終了した時、又は乙から返却を求められた時、遅滞なく貸与された機材を乙に返却する。
- 4 甲は、通常の使用による故障、劣化又は消耗に責任を負わないが、甲又は撮影参加者の故意又は重大な過失によって機材が紛失又は破損した場合、甲及び乙で責任分担を協議する。

第 11 条（有効期間及び解除）

- 1 本合意書は、甲及び乙の締結後に効力を生じ、甲又は乙より解除の申出があるまで継続する。
- 2 甲及び乙は、相手方に書面又は記録の残る電子的な方法で伝えることにより、いつでも本合意を終了できる。
- 3 本合意が終了した場合、乙は、販売先への提供前の撮影データを速やかに削除する。
- 4 販売先へ提供済みの撮影データは、本合意書の終了後も、当該販売先による第 6 条の範囲内での利用を認めるものとし、第 9 条第 3 項を適用する。
- 5 本合意の終了前に提供された撮影データが終了後に採用された場合も、乙は、第 7 条に従って撮影協力費を支払う。

第 12 条（機密保持）

甲は、乙の書面による承諾なく、本合意の内容及び本合意に関連して乙から受領した情報や撮影ノウハウ（以下「機密情報」という。）を第三者に漏洩してはならない。乙は、甲の書面による承諾なく、本合意の内容及び甲の業務に関する機密情報を第三者に漏洩してはならず、また、本合意の目的以外に利用してはならない。

第 13 条（事業の法人への引継ぎ）

乙は、RootLens の事業を法人化する場合、甲にその旨を伝えた上で、本合意上の地位並びに本合意に基づく乙の権利及び義務を当該法人に引き継ぐ。

第 14 条（電子的な手続）

本合意の成立、案件条件の提示及び甲乙間の連絡は、書面のほか、電子メール、メッセージアプリ等の電子的な方法で行うことができる。

第 15 条（協議）

本合意書に定めのない事項又は本合意書の解釈に疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠実に話し合い解決する。

第 16 条 (準拠法)

本合意には、日本法を適用する。

本合意の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1 通を保有する。なお、本合意を電磁的方法により締結する場合は、本合意書の電磁的記録を原本として取り扱う。

【締結年】 年 【締結月】 月 【締結日】 日

(甲) 所在地 【甲の所在地】
商号 【甲の名称】
代表者 【甲の代表者の役職・氏名】 印

(乙) 所在地 大阪府豊中市永楽荘 1 丁目 2 番 5 号
ララシーヌデュパン 210 号

屋号 moodai

氏名 森 雄大